Decreto prot. n. 50973/2022 Trasferimento risorse Comune di Statte - Messa in sicurezza in emergenza per il recupero del prodotto surnatante nell'area PIP di Statte. Fase 1. Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 06.05.2022

Torna indietro

OGGETTO: INTERVENTO DI BONIFICA AMBIENTALE DELLA ZONA PIP DI STATTE - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA PER IL RECUPERO DEL PRODOTTO SURNATANTE NELL'AREA PIP DI STATTE. FASE 1. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 06.05.2022 - TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI STATTE.

PREMESSO CHE

- in data 20.03.2015 il Comune di Statte e il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (d'ora in avanti Commissario Straordinario pro tempore), sottoscrivevano l'Accordo di Collaborazione per la realizzazione dell' "Intervento di messa in sicurezza terreni e falda aree industriali Comune di Statte: completamento della caratterizzazione, progettazione e realizzazione intervento", di cui al Protocollo di Intesa del 26.07.2012;

- con decreto commissariale n. 16 del 27.03.2015 venivano assegnate, in via provvisoria, al Comune di Statte quale Stazione Appaltante, le risorse economiche nel limite di € 36.445.000,00;

- con nota prot. n. 830 del 22.03.2017 il Commissario Straordinario pro tempore comunicava al Comune di Statte l'avvio del procedimento di revoca della funzione di Stazione Appaltante per la progettazione e attuazione dell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente dei terreni e della falda delle aree industriali del Comune di Statte (revoca effettivamente vvenuta con decreto n. 158 dell'08.05.2017), confermandone invece la funzione per la Messa in sicurezza di Emergenza dell'Area

Pip di Statte (MISE);

RICHIAMATI

- la determinazione n. 1463 del 31.12.2015 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, con cui era stata avviata la procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori di Messa in sicurezza d'Emergenza per il prodotto surnatante dell'Area PIP di Statte (MISE Fase 1);

- la determina RdS n. 372 del 24.08.2018 di aggiudicazione definitiva della suddetta procedura di gara in favore dell'operatore economico RTI Cisa s.p.a. (mandataria), Ambienthesis s.p.a. (mandante), Econova Servizi per l'Ambiente s.r.l. (mandante) con sede a Massafra in Contrada Forcellara San Sergio e in data 26.06.2019 veniva sottoscritto il contratto d'appalto Rep. N. 670;

- il decreto commissariale n. 12 del 22.01.2019 di assegnazione in via definitiva al Comune di Statte, delle risorse finanziarie pari ad € 932.202,35 come da previsione dell'art. 5 comma 6 dell'Accordo di Collaborazione;

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.10.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 21.10.2020, con cui lo scrivente, nella qualità di Prefetto di Taranto pro tempore, veniva nominato Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario) per un anno, con scadenza al 1 ottobre 2022;

- la nota (acquisita al prot. n. 1298 dell'11.01.2022 del Commissario Straordinario) con cui il Ministero della Transizione Ecologica, comunicava la proroga dell'incarico commissariale fino a tutto il 31 marzo 2022;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 16 maggio 2022 e comunicato il successivo 24 maggio, con cui si è provveduto alla ulteriore proroga dell'incarico commissariale fino al 1° ottobre 2023;

RICHIAMATI

- il verbale di consegna dei lavori dell'01.02.2021;

- le Determinazioni del Responsabile del Settore n. 168 del 03.08.2021, n. 246 dell'01.12.2021 e n. 71 dell'01.06.2022 rispettivamente di concessione della proroga

del termine di ultimazione dei lavori, di approvazione della perizia di variante e di ulteriore concessione di proroga del termine sino al 30.09.2022;

PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo n. 40495 del 13.07.2022 del Commissario Straordinario, il Responsabile del Servizio - R.U.P., Ing. Mauro De Molfetta, ha richiesto il trasferimento delle risorse pari ad € 364.469,12 (€ 331.335,56 + IVA 10% pari ad € 33.133,56) a titolo di credito maturato dalla ditta esecutrice per l'effettuazione dei lavori di cui al primo stato di avanzamento a tutto il 06.05.2022, per una percentuale di realizzazione dei lavori relativi alla "Messa in sicurezza d'Emergenza per il recupero del prodotto surnatante nell'area PIP di Statte. Fase 1" pari a circa il 58%;

ACQUISITA la documentazione trasmessa dal R.U.P. come da elenco che di seguito si riporta:

a. Asseverazione del R.U.P. in merito allo stato di avanzamento lavori prodotto dalla ditta;

b. Dichiarazione del R.U.P. resa ai sensi del DPR 445/2001 attestante:

ü il rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti pubblici e tracciabilità finanziaria,

ü che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale ivi comprese quelle in materia contributiva e fiscale,

ü di aver adempiuto a tutte le verifiche previste dalla vigente normativa per prevenire e contrastare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata,

ü che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua in termini di eleggibilità e ammissibilità nella misura non inferiore, per stato di avanzamento, alla percentuale prevista contrattualmente dell'importo lavoro/servizi/forniture aggiudicato dal Comune in via definitiva nella qualità di Stazione Appaltante;

c. Documentazione fiscale e contabile emessa dalla ditta affidataria (copia conforme); (Copia della determina di liquidabilità RdS n. 83 del 20.06.2022, copia del certificato di pagamento n. 1 e copia della fattura n. TD01 del 06.07.2022 emessa dalla ditta);

d. Dichiarazione del R.U.P. resa ai sensi del DPR 445/2001 attestante l'obbligazione alla restituzione degli importi ricevuti, in caso di mancata produzione della documentazione di cui alla lettera d) dell'art. 5 comma 8 dell'Accordo di Collaborazione del 20.03.2015, entro 30 giorni dal ricevimento delle risorse. In

particolare a valle del ricevimento dell'importo richiesto si procederà a trasmettere, entro i successivi trenta giorni, copia della Determina di Liquidazione corredata di relativo mandato di pagamento;

VISTA la richiesta di integrazione documentale di cui alla nota prot. n. 44542 del 03.08.2022 del Commissario Straordinario;

ACQUISITA l'ulteriore documentazione trasmessa dal R.U.P. con nota del 02.09.2022 come da elenco che di seguito si riporta:

a) Fattura prot. n. 11653 del 09.07.2022;

b) Nota di credito prot. n. 13074 del 03.08.2022 (a storno della fattura n. 11653, in quanto quest'ultima non corredata dal riferimento della determina di impegno della spesa);

c) Fattura prot. n. 14196 del 29.08.2022;

d) Atto di liquidazione n. 654 del 30.08.2022 per l'importo di € 364.469,12 (lordo IVA) a titolo di credito maturato dalla ditta esecutrice per l'effettuazione dei lavori di cui al primo stato di avanzamento a tutto il 06.05.2022 e relativo mandato di pagamento;

e) Atto di liquidazione n. 544 del 12.07.2022 per l'importo di € 5.707,72 omnia, a titolo di credito maturato dall'OE Ing. Gaetano Memola per il "Servizio di direttore operativo e ispettore di cantiere nell'ambito dei lavori per la messa in sicurezza d'emergenza (M.I.S.E.) della falda profonda della zona PIP di Statte - Fase 1" e relativo mandato di pagamento.

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 9 dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 20.03.2015, prevede che le somme a disposizione della Stazione Appaltante (…), sono trasferite al Comune previa trasmissione della documentazione di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), ovvero di apposita documentazione giustificativa;

VISTA

RITENUTO che la documentazione trasmessa dal R.U.P. risulta essere conforme alla previsione convenzionale e che si possa, pertanto, procedere con il trasferimento delle risorse finanziarie richieste;

D E C R E T A

1. di trasferire al Comune di Statte, nella qualità di Stazione Appaltante, le risorse

finanziarie pari ad € 364.469,12 (€ 331.335,56 + IVA 10% pari ad € 33.133,56) a titolo di credito maturato dalla ditta esecutrice per l'effettuazione dei lavori di cui al primo stato di avanzamento a tutto il 06.05.2022, per una percentuale di realizzazione dei lavori relativi alla "Messa in sicurezza d'emergenza per il recupero del prodotto surnatante nell'area PIP di Statte. Fase 1" pari a circa il 58%;

2. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sottosezione di "Amministrazione Trasparente".

Il Commissario Straordinario
(Martino)

File creato il 06/09/2022 alle 14:26:15